

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2796 -
2801/2546

นาย ยงยุทธ ลิ้มปานนท์ กับพวก
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 40, มาตรา 47 ทวิ

ประมวลรัษฎากรมิได้บัญญัติถึงความหมายของคำว่า "เงินปันผล" ไว้โดยเฉพาะการพิจารณาว่าเงินได้พึงประเมินที่โจทก์ได้รับจากผู้ชำระบัญชีของบริษัท ข. เป็นเงินปันผลหรือไม่จึงต้องพิเคราะห์จากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งได้บัญญัติเกี่ยวกับเงินปันผลและเงินสำรองของบริษัทจำกัดไว้ในบรรพ 3 ลักษณะ 22 หมวด ส่วนที่ 3 ข้อ 5 ตั้งแต่มาตรา 1200 ถึงมาตรา 1205

ในระหว่างการชำระบัญชีของบริษัท ข. แม้จะถือว่าบริษัทยังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จำเป็นเพื่อการชำระบัญชี แต่การที่ผู้ชำระบัญชีขายทรัพย์สินและดำเนินการต่าง ๆ หลังจากจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว เป็นเหตุให้บริษัทมีรายได้ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับอนุญาตให้ขยายออกไป ก็เป็นการกระทำไปตามอำนาจหน้าที่ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในระหว่างที่ยังชำระบัญชีไม่เสร็จสิ้นเพื่อชำระสะสางการงานของบริษัทให้สิ้นไป และแจกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทเท่านั้นรายได้ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่างการชำระบัญชีที่มีเหลืออยู่หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจึงมิใช่ผลกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการของบริษัท แต่เป็นผลกำไรจากการขายสินทรัพย์ของบริษัทและเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่จะต้องแบ่งคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนเมื่อได้กันส่วนที่จะต้องเอาไว้ใช้ในการชำระหนี้ของบริษัทแล้วหรือเมื่อชำระบัญชีเสร็จตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1269 เงินที่โจทก์ได้

รับจากบริษัท ข. เมื่อมีการจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว จึงมิใช่เงินปันผลที่ได้จากบริษัทซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร แต่เป็นผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการที่บริษัทเลิกกัน ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(จ) เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุนที่โจทก์แต่ละคนลงทุนในบริษัท โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ

คดีทั้งหกสำนวนศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งให้พิจารณาพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกโจทก์ในสำนวนคดีหมายเลขดำที่ 332/2543 ว่าโจทก์ที่ 1 โจทก์ในสำนวนคดีหมายเลขดำที่ 333/2543 ว่าโจทก์ที่ 2 โจทก์ในคดีหมายเลขดำที่ 334/2543 ว่าโจทก์ที่ 3 โจทก์ในคดีหมายเลขดำที่ 335/2543 ว่าโจทก์ที่ 4 โจทก์ในคดีหมายเลขดำที่ 336/2543 ว่าโจทก์ที่ 5 โจทก์ในคดีหมายเลขดำที่ 337/2543 ว่าโจทก์ที่ 6 ตามลำดับ และเรียกจำเลยทุกสำนวนว่าจำเลย

โจทก์ทั้งหกสำนวนฟ้องทำนองเดียวกันว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแข่งหงวน จำกัด ซึ่งชำระบัญชีและจดทะเบียนขอเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2540 โจทก์ที่ 5 เป็นสามีนางสมศรี กาญจนาลัย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแข่งหงวน จำกัด และเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเอาเงินได้พึงประเมินของภริยามาถือเป็นเงินได้ของโจทก์ที่ 5 เมื่อปี 2533 บริษัทแข่งหงวน จำกัด ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลจังหวัดภูเก็ต ขอเลิกบริษัท ผู้ชำระบัญชีได้ขายและรวบรวมรายได้คือกำไรจากการขายยางและมะพร้าวจำนวน 989,438.96 บาท รายได้เงินสงเคราะห์การทำสวนยางที่ได้รับตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. 2503 จำนวน 20,623 บาท ดอกเบี้ยรับจำนวน

1,729,155.86 บาท ค่าเช่าจำนวน 204,500 บาท ค่าขายที่ดินจำนวน 241,698,853.24 บาท รายได้อื่น ๆ จำนวน 301,907.10 บาท หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิสิ้นปี เมื่อนำขาดทุนสุทธิสะสมมาจากปีก่อนหักแล้วคงมีกำไรสะสมสิ้นปีก่อนการจ่ายเงินปันผลจำนวน 130,531,347.33 บาท บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 126,000,000 บาท โดยโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ภริยาโจทก์ที่ 5 และโจทก์ที่ 6 ได้รับรวม 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2542 จำนวน 5,715,000 บาท 1,080,000 บาท 1,125,000 บาท 17,388,000 บาท 2,205,000 บาท และ 12,879,000 บาท ตามลำดับ และครั้งที่สองเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2542 จำนวน 2,286,000 บาท 432,000 บาท 450,000 บาท 6,955,200 บาท 882,000 บาท และ 5,151,000 บาท ตามลำดับ โดยทั้งสองครั้ง บริษัทแข่งหวงวนจำกัด ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 ในลักษณะของเงินได้เงินปันผล ต่อมาประมาณเดือนกุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2543 โจทก์ทั้งหกได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90) ว่าโจทก์ทั้งหกมีเงินได้ต่าง ๆ รวมเงินปันผลซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากรในปีภาษี 2542 เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 8,001,000 บาท 1,512,000 บาท 1,575,000 บาท 24,343,200 บาท 3,087,000 บาท และ 18,030,000 บาท ตามลำดับ และได้รับการเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อคำนวณตามแบบแสดงรายการแล้ว โจทก์ทั้งหกมีสิทธิขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินจากจำเลยเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 459,700 บาท 337,172.94 บาท 303,840 บาท 118,890 บาท 323,292 บาท และ 448,600 บาท ตามลำดับ โจทก์ทั้งหกทวงถามแล้ว จำเลยเพิกเฉย จำเลยต้องคืนเงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ทั้งหกพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนนับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2543 ตามมาตรา 4 ทศ แห่งประมวลรัษฎากรประกอบกับบทบัญญัติ 161(พ.ศ. 2536) ถึงวันฟ้องเป็นเวลา 6 เดือน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน 27,582 บาท 20,230.38

บาท 18,230.40 บาท 7,133.40 บาท 19,397.52 บาท และ 26,916 บาท ตามลำดับ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 487,282 บาท 357,403.32 บาท 322,070.40 บาท
126,023.40 บาท 342,689.52 บาท และ 475,516 บาท ตามลำดับ ขอให้พิพากษา
ให้จำเลยคืนเงินแก่โจทก์ทั้งหกจำนวน 487,282 บาท 357,403.32 บาท
322,070.40 บาท 126,023.40 บาท 342,689.52 บาท และ 475,516 บาท ตาม
ลำดับ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2544 ของ
เงินภาษีจำนวน 459,700 บาท 337,172.94 บาท 303,840 บาท 118,890 บาท
323,292 บาท และ 448,000 บาท ตามลำดับ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งหก

จำเลยทั้งหกสำนวนให้การในทำนองเดียวกันว่าบริษัทแข่งหงวน จำกัด จด
ทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2540 เนื่องจากประกอบกิจการขาดทุน
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี จึงไม่มีกำไรหรือกำไรสะสมเพียงพอที่จะนำมาจ่าย
เงินปันผลหรือแบ่งกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และระหว่างการชำระบัญชานั้น ผู้ชำระบัญชี
ได้รวบรวมทรัพย์สินของบริษัทและยื่นแบบ ภ.ง.ด.2 แสดงรายงานเงินได้และภาษี
หัก ณ ที่จ่ายแจ้งว่าได้จ่ายเงินปันผลให้โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 และภริยาโจทก์ที่ 5
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2542 และวันที่ 28 เมษายน 2542 โดยหักภาษี
ณ ที่จ่ายไว้ทั้งสองครั้ง เงินได้ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่บริษัทแข่ง
หงวน จำกัด ครอบครองอยู่ระหว่างการชำระบัญชี มิใช่กำไรจากการดำเนินงาน จึง
มิใช่เงินปันผลตามมาตรา 40(4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากมิได้จ่ายจากเงิน
กำไรของบริษัทตามมาตรา 1201 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เงิน
ได้ที่ผู้ชำระบัญชีจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่กล่าวถึงถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(4)(จ)
แห่งประมวลรัษฎากร และผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40(4)(จ) จะไม่ได้รับเครดิตภาษี
ตามมาตรา 47 ทวิ อันเป็นเหตุให้ไม่มีภาษีที่ต้องคืนให้แก่โจทก์ทั้งหก นอกจากนี้
โจทก์ทั้งหกได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ปีภาษี 2542 สำแดงรายรับ ตามมาตรา 40(4)(ข)
ว่าเป็นเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทแข่งหงวน จำกัด และได้เครดิตภาษีตามมาตรา 47

ทวิ และขอคืนเงินภาษีที่ชำระเกิน แต่ขณะยื่นแบบภ.ง.ด. 90 ยังอยู่ในระหว่างการชำระบัญชี และบริษัทแข่งหงวน จำกัด ไม่ได้ยื่นแบบเพื่อเสียภาษีจากเงินปันผลดังกล่าว แต่โจทก์ได้นำเงินได้ดังกล่าวมาเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรด้วย การยื่นแบบดังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง และไม่มีกรณีการจัดเก็บภาษีเงินได้ซ้ำซ้อนแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทแข่งหงวน จำกัด ผู้จ่ายเงินก็ยังมีได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และยังไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เงินได้ที่ผู้ชำระบัญชีจ่ายดังกล่าว ไม่มีสิทธิเครดิตในการคำนวณภาษีตามมาตรา 47 ทวิ และไม่มีเงินภาษีที่ต้องคืน โจทก์ทั้งหกจึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับดอกเบี้ยตามที่โจทก์อ้างมาในคำฟ้องอีกด้วย คดีนี้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอคืนเงินค่าภาษีอากรดังกล่าว การที่โจทก์ทั้งหกยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาปีภาษี2542 นั้นได้ขอเครดิตการคำนวณภาษีไว้โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร แต่การตรวจสอบของเจ้าพนักงานของจำเลย ปรากฏว่าโจทก์ทั้งหกไม่มีสิทธิที่จะเครดิตการคำนวณภาษีดังกล่าวที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นและไม่มีเงินภาษีที่จะต้องคืนให้ และเจ้าพนักงานของจำเลยยังไม่ได้พิจารณาและสั่งเกี่ยวกับการขอคืนเงินภาษีอากรของโจทก์ทั้งหก จึงยังไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิการขอคืนเงินภาษีอากรของโจทก์ทั้งหก นอกจากนี้ไม่ปรากฏว่าโจทก์ที่ 5 ได้ขอคืนภาษีจากจำเลยจึงเท่ากับโจทก์ที่ 5 ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการขอคืนภาษี โจทก์ที่ 5 จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งหก

โจทก์ทั้งหกอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 และภริยาโจทก์ที่ 5 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแข่งหงวน จำกัด

บริษัทแข่งหววน จำกัด จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2540 และขณะที่โจทก์ทั้งหกฟ้องคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการชำระบัญชี ในรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 16 สิงหาคม 2540 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2541 บริษัทแข่งหววน จำกัด มีรายได้จากการขายที่ดิน ยางและมะพร้าว เงินสงเคราะห์สวนยาง ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น ๆ รวมจำนวน 13,478,152.22 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายและขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี แล้ว ได้นำไปเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและยังมีขาดทุนสะสมอีกจำนวน 28,126,819.64 บาท รอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 16 สิงหาคม 2541 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2542 บริษัทแข่งหววน จำกัด มีรายได้จากการขายที่ดิน ยางและมะพร้าว เงินสงเคราะห์สวนยาง ดอกเบี้ยรับค่าเช่าและรายได้อื่น ๆ รวมจำนวน 244,944,778.16 บาท เมื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวและหักขาดทุนสะสมแล้ว เหลือเงิน จำนวน 130,531,347.33 บาท ผู้ชำระบัญชีนำไปจ่ายให้ผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 126,000,000 บาท โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ภริยาโจทก์ที่ 5 และโจทก์ที่ 6 ได้รับจำนวน 8,001,000 บาท 1,512,000 บาท 1,575,000 บาท 24,343,200 บาท 3,087,000 บาท และ 18,030,000 บาท ตามลำดับ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งให้จำเลยแล้ว โจทก์ทั้งหกยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ธรรมดาประจำปีภาษี 2542 สำหรับเงินได้จำนวนดังกล่าวและอ้างว่าได้รับการเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งเมื่อหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วขอรับภาษีคืนจำนวน 459,700 บาท 337,172.94 บาท 303,840 บาท 118,890 บาท 323,292 บาท และ 448,600 บาท ตามลำดับ แต่จำเลยไม่คืนให้ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งหกมีว่าเงินที่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ภริยาโจทก์ที่ 5 และโจทก์ที่ 6 ได้รับจำนวนดังกล่าวเป็นเงินปันผลตามมาตรา 40(4)(ข) หรือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(4)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร เห็นว่าประมวลรัษฎากรมิได้บัญญัติถึงความหมายของคำว่า "เงินปันผล" ไว้โดยเฉพาะ ดังนั้นการพิจารณาว่าเงินได้พึงประเมินที่โจทก์ทั้งหกได้รับจากผู้ชำระบัญชีของบริษัทแข่งหววน จำกัด ดังกล่าวเป็นเงินปันผลหรือไม่

จึงต้องพิจารณาจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งได้บัญญัติเกี่ยวกับเงินปันผลและเงินสำรองของบริษัทจำกัดไว้ในบรรพ 3 ลักษณะ 22 หมวด 4 ส่วนที่ 3 ข้อ 5 ตั้งแต่มาตรา 1200 ถึงมาตรา 1205 โดยมาตรา 1200 บัญญัติว่าการแจกเงินปันผลนั้น ต้องคิดตามส่วนจำนวน ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ส่งเงินในหุ้นหนึ่ง ๆ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ มาตรา 1201วรรคสาม บัญญัติว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรถ้าหากบริษัทขาดทุน ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะแก้ไขให้หายขาดทุนเช่นนั้น และมาตรา 1202 บัญญัติให้บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้ เป็นทุนสำรองไว้อย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบส่วนของจำนวนผลกำไรซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัททุกคราวที่แจกเงินปันผล จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า เงินปันผลที่บริษัทจำกัดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกำไรที่บริษัทได้รับในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ที่ได้จดทะเบียนไว้และเพื่อป้องกันมิให้บริษัทนำผลกำไรที่ได้รับดังกล่าวมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดจนขาดเงินทุนหมุนเวียน ในการประกอบกิจการต่อไป มาตรา 1202 จึงบังคับให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรที่ได้รับจากการประกอบกิจการส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองทุกคราวที่จ่ายเงินปันผล แต่เมื่อบริษัทเลิกกันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติถึงการชำระบัญชีของบริษัทไว้โดยเฉพาะในหมวด 5 ของลักษณะ 22 โดยกำหนดไว้ในมาตรา 1249 ให้ถือว่าบริษัทยังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จำเป็นเพื่อการชำระบัญชีและกำหนดหน้าที่ของผู้ชำระบัญชีไว้ในมาตรา 1250 ว่าหน้าที่ของผู้ชำระบัญชี คือชำระสะสางการทำงานของบริษัทให้เสร็จไป กับจัดการใช้หนี้เงิน และแจกจ่ายนายทรัพย์สินของบริษัทนั้น โดยในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ผู้ชำระบัญชีจะมีอำนาจที่จะกระทำการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1259 เพื่อชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นไปด้วยดี ส่วนทรัพย์สินของบริษัทนั้นจะแบ่งคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เพียงเท่าที่ไม่ต้องเอา

ไว้ใช้ในการชำระหนี้ของบริษัทเท่านั้น ตามมาตรา 1269 นอกจากนี้ ประมวล
รัฐฎากร มาตรา 72 วรรคสอง ยังบัญญัติให้ถือว่าวันที่จดทะเบียนเลิกบริษัทเป็นวัน
สุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี และให้ผู้ชำระบัญชีมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและ
เสียภาษีตามแบบและภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 68 และ 69 แห่งประมวล
รัฐฎากรโดยอนุโลม หากไม่สามารถยื่นรายการและเสียภาษีภายในกำหนดเวลาดัง
กล่าว มาตรา 72 วรรคสาม บัญญัติให้ผู้ชำระบัญชียื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมสรรพากร
เพื่อขอขยายระยะเวลาออกไปอีก และอธิบดีกรมสรรพากรจะสั่งให้ขยายรอบระยะ
เวลาบัญชีออกไปอีกด้วยก็ได้ ดังนั้น ในระหว่างการชำระบัญชีของบริษัทแข่งหงวน
จำกัด แม้จะถือว่าบริษัทดังกล่าวยังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จำเป็นเพื่อการชำระบัญชี
แต่การที่ผู้ชำระบัญชีขายทรัพย์สินของบริษัทและดำเนินการต่าง ๆ หลังจากจด
ทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว เป็นเหตุให้บริษัทมีรายได้ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้
รับอนุญาตให้ขยายออกไปดังกล่าว ก็เป็นการกระทำไปตามอำนาจหน้าที่ที่ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดไว้ในระหว่างที่ยังชำระบัญชีไม่เสร็จสิ้นเพื่อชำระ
สะสางการงานของบริษัทให้สิ้นไป และแจกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทเท่านั้นรายได้
ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่างการชำระบัญชีดังกล่าวที่มีเหลืออยู่หลังจากหักค่าใช้จ่าย
แล้ว จึงมิใช่ผลกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการของบริษัท แต่เป็นผลกำไรจาก
การขายสินทรัพย์ของบริษัทและเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่จะต้องแบ่งคืนให้แก่ผู้ถือ
หุ้นตามส่วนเมื่อได้กันส่วนที่จะต้องเอาไว้ใช้ในการชำระหนี้ของบริษัทแล้ว หรือเมื่อ
ชำระบัญชีเสร็จตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1269 เงินที่โจทก์ที่
1 ถึงที่ 4 ภริยาโจทก์ที่ 5 และโจทก์ที่ 6 ได้รับจากบริษัทแข่งหงวน จำกัด เมื่อมีการ
จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วจำนวนดังกล่าว จึงมิใช่เงินปันผลที่ได้จากบริษัทซึ่งเป็น
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แห่งประมวลรัฐฎากร แต่เป็นผลประโยชน์ที่
ผู้ถือหุ้นได้รับจากการที่บริษัทแข่งหงวน จำกัด เลิกกัน ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40(4)(ฉ) แห่งประมวลรัฐฎากร เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน

ที่โจทก์แต่ละคนลงทุนในบริษัทดังกล่าว โจทก์ทั้งหกจึงไม่มีสิทธิได้รับเครดิตภาษี
ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งหกฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ทองหล่อ โฉมงาม-สมศักดิ์ วงศ์ยืน-ธีรศักดิ์ เดียววัฒนานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>